

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1720/2534

นาง เมฉินทร์ เอื้ออนันต์
บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 879

ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุที่ เอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย แต่บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้นำรถคันดังกล่าวไปใช้และเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าเหตุได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงไม่พ้นความรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อฮอลโว่ หมายเลขทะเบียน 6 ค-0360 กรุงเทพมหานคร เอาประกันภัยไว้กับจำเลยประเภทคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2528 เวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา ว. บุตร โจทก์ ขับรถคันดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปทางถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อกลับบ้านที่ซอยยศเส ถนนสวนมะลิ เมื่อขับรถถึงสี่แยกถนนวิภาวดีรังสิต ตัดกับ ถนนงามวงศ์วาน ว. ขับเลยสี่แยกไป ต่อมาผู้ขับขี่จึงเลี้ยวรถกลับไปที่สี่แยก แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางเดินรถช่องที่สองจากขวามืออันเป็นเส้นทางเดินรถที่วิ่งจากลาดพร้าว โดยเข้าใจผิด จึงจอดรถ สักครู่ ศ. ขับรถยนต์ยี่ห้อดัทสัน หมายเลขทะเบียน 8 ค-8098 กรุงเทพมหานคร สวนทางมาด้วยความเร็วเป็นเหตุให้ชนกันขึ้น ผู้โดยสาร

ในรถยนต์ดัดสันได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 4,500 บาท และรถยนต์ดัดสันได้รับความเสียหาย เสียค่าซ่อม 16,500 บาท โจทก์ชำระค่าเสียหายทั้งหมดให้ผู้เสียหายไปแล้ว ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ตามสัญญาประกันภัย พร้อมดอกเบี้ยขอบังคับให้จำเลยชำระเงิน 22,575 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 21,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ว. ขับรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายสูงเกินสมควร โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ว. ขับรถยนต์ของโจทก์ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยต่อโจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 22,575 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังเป็นยุติว่า โจทก์เอาประกันภัยรถยนต์วอลโว่ หมายเลขทะเบียน 6 ค-0360 กรุงเทพมหานครของโจทก์ไว้กับจำเลยประเภทคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก วันเวลาเกิดเหตุ นายวิชัย เอื้ออนันต์ บุตรโจทก์ขับรถคันดังกล่าวชนกับรถยนต์ดัดสันหมายเลขทะเบียน 8 ค-8098 กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้รถยนต์ดัดสันได้รับความเสียหาย เสียค่าซ่อม 16,500 บาท และบุคคลที่หนึ่งมาในรถยนต์ดัดสันได้รับบาดเจ็บค่า

รักษาพยาบาล 4,500 บาท โจทก์ชำระค่าเสียหายทั้งหมดให้ผู้เสียหายไปแล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้โจทก์หรือไม่

พิเคราะห์แล้วที่จำเลยฎีกาว่า นายวิชัยเป็นบุตรของโจทก์ โจทก์ยอมทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า หากบุตรของโจทก์นำรถยนต์ไปใช้จนเกิดความเสียหายก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่นแล้ว โจทก์ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนโจทก์ก่อให้เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น การที่โจทก์ได้ยินยอมอนุญาตให้บุตรของโจทก์นำรถยนต์ไปใช้ได้ จึงไม่พ้นความรับผิดชอบ เห็นว่ากรรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหมายเลข จ.1 เป็นประกันภัยคำจุน เมื่อวินาศภัยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่เป็นกรณีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญาอันได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย" ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา 879 ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดว่า หมายถึงความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้รับประกันภัยเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏว่า โจทก์มิได้เป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุที่เอาประกันภัยไว้ต่อจำเลย แต่นาย ว. บุตรโจทก์เป็นผู้ขับวินาศภัยจึงมิได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของโจทก์ แม้นาย ว. จะได้นำรถคันเกิดเหตุซึ่งเป็นของโจทก์ไปใช้ ก็ยังถือไม่ได้ว่า เหตุได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ ผู้เอาประกันภัยจำเลยผู้รับประกันภัยจึงไม่พ้นความรับผิดชอบ

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ